

1500989-49.2018.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... policiais civis já tinham ciência da rotina do réu e sua atuação em prol do tráfico, sendo que na data dos fatos ora apurados, Pedro admitiu informalmente o tráfico de drogas, apontando o "barraco" onde armazenava os entorpecentes. Além da certeza quanto ao envolvimento do acusado com o entorpecente apreendido, também não há dúvidas de que as substâncias destinavam-se ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500989-49.2018.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500989-49.2018.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2137289/2018 - 09º D.P. GUARULHOS, 2823365 - 09º D.P. GUARULHOS, 3410/18/221 - 09º D.P. GUARULHOS, 2137289 - 09º D.P. GUARULHOS, 3410/18/221 - 09º D.P. GUARULHOS, 2137289 - 09º D.P. GUARULHOS, 3410/18/221 - 09º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO FELIPE DE FRANCA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

PEDRO FELIPE DE FRANÇA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 18 de dezembro de 2018, por volta de 15h30min, na Rua Água Nova, 318, Barraco, Bananal, nesta cidade e comarca de Guarulhos, mantinha em depósito, para fins de tráfico, 59 (cinquenta e nove) porções de maconha, com peso líquido de 90,65 g (noventa gramas e sessenta e cinco decigramas) e 55 (cinquenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 50,53 g (cinquenta gramas e cinquenta e três decigramas), drogas ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudos de constatação provisória de fls. 22/24, 46/48 e 49/51) (fls. 58/59).

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/53 e fls. 73/74).

Em 19 de dezembro de 2018, na audiência de custódia do Foro Plantão - 44ª CJ - Guarulhos foi relaxada a prisão em flagrante do acusado, na forma do artigo 310, I do CPP (fls. 96/99).

Devidamente notificado (fls. 128/130), o acusado ofereceu defesa preliminar, com rol de testemunhas (fls. 101/107).

A denúncia foi recebida em 05 de abril de 2021 (fl. 131/135 e fl. 143).

Na audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento, realizada no dia 30 de agosto de 2021, foram colhidos os depoimentos das testemunhas de acusação, Andressa, Bruno Diego e Manoel Pedro. Em seguida, o réu foi interrogado (fls. 162/163).

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, o Ministério Público requereu senha de acesso ao processo nº 1585074-91.2019 e cautelares de interceptação apensadas, que tramitam perante a 4ª Vara Criminal local e também autorização para o compartilhamento de provas e senha de acesso ao processo nº 1503020.08.2019, o que foi deferido.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do acusado nos termos da denúncia. Quanto à dosimetria da pena, requereu a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da natureza e quantidade das drogas, especialmente a cocaína. Incabível a causa de diminuição do artigo 33, §4º, diante da natureza e quantidade das drogas e das circunstâncias delitivas, bem como por integrar o réu organização criminosa e, assim, dedicar-se ao tráfico. Em razão das circunstâncias judiciais aludidas, o cumprimento da reprimenda deve iniciar-se em regime fechado. Pelos mesmos motivos, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 178/183).

A defesa de PEDRO, por seu turno, requereu a absolvição do acusado nos termos do artigo 386, inciso IV do CPP, subsidiariamente, requer a absolvição por falta de provas, previsto no artigo 386 inciso VII do CPP. Não sendo o entendimento, postulou a fixação da pena-base no patamar mínimo; seja aplicado o benefício do §4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06; seja fixado o regime inicial aberto; seja reconhecida a detração penal; seja substituída a pena privativa de liberdade por penas alternativas e seja concedido o direito de recorrer em liberdade (fls. 187/196).

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

De proêmio, a preliminar suscitada pela defesa do acusado de rejeição da denúncia por inépcia da inicial, por não obedecer aos requisitos obrigatórios elencados no artigo 41 do Código de Processo Penal, não merece guarida.

Diversamente das alegações ventiladas, a denúncia narrou com suficiente minúcia e detalhes pormenorizados a conduta imputada ao acusado, ou seja, apresentou-se em perfeita consonância com os ditames estabelecidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal. A esse respeito, a jurisprudência é uníssona:

“PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. ALEGAÇÃO PREJUDICADA.

1. O Ministério Público, ao oferecer a denúncia, especificou a participação dos recorridos no crime de tráfico de drogas, apontando circunstâncias concretas que dariam azo à inauguração do processo penal, demonstrando a denúncia o nexo entre as condutas dos recorridos e a prática tida por delituosa, a qual se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito na exordial.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, “não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal” (RHC 46.570/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 12/12/2014).

3. Ademais, o entendimento do STJ é no sentido de que "a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal" (AgRg no AREsp 537.770/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 18/08/2015).

4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 628.671/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 04/11/2015) (Grifei).

Noutro giro, pela simples leitura da denúncia constata-se facilmente que a peça preenche todos os requisitos legais de validade e permitiu ao réu o pleno exercício dos consagrados valores constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previsto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Além do mais, tanto não existe inépcia na denúncia, que o réu exerceu o correto exercício da ampla defesa, com memoriais e resposta à acusação, o que não seria possível se realmente a denúncia não descrevesse de forma detalhada e pormenorizada sua conduta. Nessa linha, é o entendimento jurisprudencial:

"A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera juridicamente idônea a peça acusatória que contém a exposição clara e objetiva dos fatos alegadamente delituosos, com narração de todos os elementos essenciais e circunstanciais que lhes são inerentes, permitindo, desse modo, àquele que sofre a acusação penal, o exercício pleno do direito de defesa assegurado pelo ordenamento constitucional. Precedentes", in JSTF 235/376-7;

"Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal" (HC 106012/DF, STJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJ 17.10.2011);

"1. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no art. 41 do CPP, descrevendo perfeitamente os fatos típicos imputados, crimes em tese, com todas as suas circunstâncias, atribuindo-os ao paciente, terminando por classificá-los, ao indicar os ilícitos supostamente infringidos. 2. Se a vestibular acusatória narra em que consistiu a ação criminosa do paciente e dos demais agentes nos delitos em que lhes incursionou, permitindo o exercício da ampla defesa, é inviável acolher-se a pretensão de invalidade da peça vestibular" (HC 122728/SP, STJ, Ministro Jorge Mussi DJ 30.11.2009);

"(...) eventual inépcia da denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa do acusado, ou na ocorrência de qualquer das falhas apontadas no art. 43 do CPP" (RHC 18502/SP, STJ, Rel. Min. GILSON DIPP, DJ de 15/05/2006, p. 243);

"É incabível falar em denúncia inepta, quando esta é oferecida em obediência aos ditames do artigo 41 do CPP, revelando a razão da imputação e dando ao agente condição de exercer a ampla defesa" (TJSP. HC 413.806-3/6. 3ª Câ. Crim. Rel. Walter de Almeida Guilherme, Julgj. 01.04.2003. RT 816/561);

"A alegação de inépcia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência, a impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa do acusado, ou na ocorrência de qualquer das falhas apontadas pelo art. 43 do CPP" (STJ - RHC 10.275-SP - DJU de 30.10.2000, p. 168);

"Não há falar em inépcia da denúncia desde que esta contenha "quantum satis", os necessários esclarecimentos de forma a possibilitar aos acusados conhecimento pleno do fato delituoso que lhes é imputado, permitindo-lhes ampla defesa e fornecendo ao

julgador elementos para um juízo de valor" (STJ - HC 1.194-5 - Rel. Fláquer Scartezini - RT 689/402)".

Ademais, não logrou o defensor indicar qualquer prejuízo que tenha o réu sofrido. Ausente, nesta toada, demonstração de prejuízo, não há qualquer nulidade a ser declarada, à luz do brocardo pas de nullité sans grief, positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal. Em pertinência ao tema, já se manifestou este E. Tribunal de Justiça:

"Ademais, também é princípio basilar, em tema de nulidades, que nenhum vício deve ser declarado se não tiver trazido prejuízo a qualquer das partes (pas de nullité sans grief). No caso vertente, a d. Defesa sequer apontou qual seria o prejuízo suportado pelo réu, de sorte que fica rejeitada a questão preliminar" (Ap. nº 9174723-30.2009.8.26.0000, Rel. Amado de Faria, 8ª Câmara de Direito Criminal, j. em 04.10.2012);

"Como sabido e consabido, cumpria aos apelantes, além de comprovar a existência da alegada nulidade, demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo dela decorrente, o que não ocorre na espécie, a tornar, pois, imprescindível trazer a lume a norma do artigo 563 do Código de Processo Penal, que dispõe: "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". É a consagração do princípio pas de nullité sans grief" (Ap. nº 0000753-85.2008.8.26.0095, Rel. Moreira da Silva, j. em 30.09.2012).

Ademais, insta consignar que o momento oportuno para se alegar inépcia da denúncia é a resposta escrita e, uma vez ultrapassada essa fase, a questão resulta superada ocorrendo preclusão. Neste sentido, ensina Damásio E. de Jesus: "Inépcia da denúncia oportunidade de alegação Na prévia, sob pena de intempestividade. Isso porque a arguição de nulidade deve ser feita na primeira oportunidade em que a parte fala no processo (TJSP RT 534/346)", in Código de Processo Penal Anotado, Saraiva, 16ª edição, p. 282. Não bastasse, mutatis mutandis: "Quando existe condenação penal motivada por denúncia apresentada pelo Ministério Público, a eventual inépcia da peça acusatória já não mais poderá ser alegada. Em tal situação, impõe-se questionar se for o caso, a própria decisão condenatória, e não mais a denúncia que a motivou" (JSTF 170/368). "Habeas corpus Vícios e irregularidades do processo-crime Alegação de cerceamento de defesa não demonstrada Inexistência de prejuízo. Concluído o processo penal, não há lugar para a alegação de inépcia da denúncia" (Supremo Tribunal Federal, JSTF 164/308).

Portanto, afasto a preliminar de nulidade arguida, haja vista que a exordial apresenta-se legítima e despida de qualquer vício, não podendo, portanto, ser taxada de inepta, bem como certo é que o trâmite processual prosseguiu conforme os ditames do Código de Processo Penal, tendo sido observado, exaustivamente, os princípios do devido processo legal, contraditório e a ampla defesa. Superada a preliminar, NO MÉRITO, a ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01) boletins de ocorrência (fls. 02/04, fls. 40/41 e fls. 43/45), autos de exibição e apreensão (fl. 42), laudo de constatação provisória (fls. 22/28, fls. 46/48 e fls. 49/51), laudo pericial de descrição de peça (fls. 75/77), exame químico-toxicológico (fls. 159/161), dando conta de que as substâncias apreendidas tratavam-se de cocaína e tetrahidrocannabinol (THC), bem como pela prova oral trazida aos autos.

A autoria também é segura e aponta para o acusado, senão, vejamos.

O acusado PEDRO FELIPE DE FRANÇA, em sede policial, permaneceu em silêncio (fl. 7). Em juízo, narrou que, na data dos fatos, estava trafegando em seu veículo com Andressa, quando foi abordado por uma viatura policial. Revistaram o carro, pediram para olhar seu celular e, então, colocaram-no na viatura para averiguação. Tinha aproximadamente R\$ 900,00 consigo, fruto de seu trabalho. Recebeu no mesmo dia, em dinheiro. Não era registrado. Negou conhecer os policiais. Na delegacia, negou que usava drogas. Como não assumiu ser traficante como queriam os policiais, eles o

levaram para um "barraco" no centro da cidade de Guarulhos, que sequer conhecia. Ficou no carro, aguardando. Em seguida, eles trouxeram as drogas e disseram que eram suas. Chegou a ser preso posteriormente por outro tráfico, pois fazia bastante tempo que estava com sua família e após brigar com a esposa, começou a se envolver com drogas e a beber. Após reatarem o relacionamento, não conseguiu largar as drogas. Estava transportando drogas no carro, as quais não estavam escondidas, ao reverso do que consta no inquérito respectivo. Tais drogas eram destinadas a uso apenas. Seu único apelido é "Felipinho". Não é conhecido por "Macumbinha" ou "Irmão Corola". Questionado pelo Ministério Público do fato de no processo da 1ª Vara Criminal ter mencionado o apelido de "Macumbeiro", disse que há muito tempo pessoas o chamavam assim por ter frequentado a umbanda. No processo da 4ª Vara Criminal, a respeito de ter confessado fazer parte da contabilidade do tráfico de drogas e participar na organização do Primeiro Comando da Capital, mencionou que não tem envolvimento com organizações criminosas. Não tem conhecimento do endereço onde foram encontradas as drogas (Rua Água Nova, 318, barraco). A respeito de ter acompanhado os policiais, mencionou que o levaram até o local, no Jardim Vila Fátima. Os policiais voltaram com uma "sacolinha".

A negativa do réu, contudo, encontra-se isolada nos autos, em aberto conflito com a realidade probatória.

Os policiais civis BRUNO DIEGO DE SOUZA BASSAN e MANUEL PEDRO DA SILVA, na fase policial, em depoimentos semelhantes, narraram que se encontravam no plantão Policial, quando receberam ligação anônima, dando conta, que um indivíduo de alcunha MACUMBINHA, o qual é investigado no inquérito policial 2105775-76/2018 - de natureza Organização Criminosa, tendo como investigado Pedro Felipe de França, que tramita por esta Unidade Policial, estaria num veículo RENAULT CLIO, PLACAS DWA 6678, na Rua Nova Odessa. Assim sendo, prontamente encetou diligências ao local indiciado, ocasião em que ao chegarem, logo avistaram o veículo. Na abordagem, os Policiais procederam à revista no indivíduo, que foi qualificado como sendo PEDRO FELIPE DE FRANÇA, sendo que no veículo, estava também uma mulher, que não foi revistada, porém acompanhou os procedimentos Policiais e nada de ilícito foi encontrado na posse do indiciado, nem no veículo que o mesmo estava sendo que na carteira do indiciado, foi localizado uma quantia em dinheiro, qual seja, R\$ 910,00. Ao ser indagado sobre a quantia em dinheiro, o indiciado disse que era seu e não soube informar a procedência da quantia. Todos foram conduzidos para este Distrito Policial, onde o indiciado foi formalmente ouvido acerca do IP que tramita por este Distrito de natureza Organização Criminosa nº 2105775-76/2018 e em seguida, ao ser informalmente interrogado pelo Policial condutor deste flagrante, o indiciado, confessou que a quantia que estava na sua posse, era para compra de ENTORPECENTES, os quais seriam adquiridos no Bairro da Vila Fátima, sem dar maiores detalhes e que em um "BARRACO", poderia ser localizado uma certa quantidade de DROGAS, que seriam vendidas em uma LOJINHA, que é de sua propriedade, ou seja, UM PONTO DE VENDA DE DROGAS QUE PERTENCE AO INDICIADO. Diante disso, diligenciaram ao local indicado pelo indiciado, onde o próprio indiciado indicou o local onde estaria escondido os ENTORPECENTES. Fora encontrado 59 saquinhos contendo substância entorpecente aparentemente Maconha e 55 pinos (ependorfs) contendo substância entorpecente aparentemente Cocaína. Ante o exposto, com receio de fuga, conduziram o indiciado algemado, juntamente com os entorpecentes e o dinheiro, para as providências de Polícia Judiciária. A Autoridade Policial determinou a apreensão das substâncias localizadas, que após ser pesada foi encaminhada ao Instituto de Criminalística para a constatação de substâncias entorpecentes. Com a chegada do laudo pericial, constatou-se que todo material apreendido era entorpecente. O indiciado será encaminhado ao 1º Distrito Policial de Guarulhos, onde permanecerá à disposição da Justiça (fl. 13 e fl. 14).

Em juízo, o policial civil BRUNO DIEGO DE SOUZA BASSAN recordou-se do réu. Narrou que Pedro era bem conhecido na área em que trabalhava e estava sendo investigado por diversos crimes. O réu era integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC). Ele foi identificado dentro da organização na função de "disciplina", isto é, a pessoa que dava o aval nas mortes/sequestros e começaram a investigá-lo. Com base em investigações prévias, já tinham ciência do local onde ele dormia e ficava. Na

época dos fatos, quando abordaram o veículo, Pedro admitiu que no “barraco” havia drogas guardadas. No dia da abordagem, o réu só possuía a quantia em dinheiro e estava acompanhado de sua namorada Andressa. Ele admitiu informalmente que o dinheiro era fruto de tráfico e que as drogas estavam no “barraco” que ele usava para dormir. O barraco se localizava em uma região em que o réu residia e tomava conta, chamada “Comunidade da Malvinas”. Assim que foi abordado e questionado, o réu foi bastante colaborativo, pois foi cientificado das investigações e elementos existentes contra ele. Pedro indicou onde as drogas estavam escondidas. Seu parceiro Manuel encontrou os entorpecentes. Como o veículo quebrou, o depoente ficou no local e seu colega foi até o barraco com o apoio de outras equipes. Em dias anteriores, já tinham visto o réu pernoitando no “barraco”. Dirigiram-se até delegacia depois de terem encontrado os entorpecentes.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil MANUEL PEDRO DA SILVA, o qual, em juízo, recordou-se do réu de uma ocorrência de tráfico de entorpecentes. Narrou que tomaram ciência que Pedro, que já era investigado, estava trafegando num veículo Renault/Clio. Lograram abordá-lo. Ele estava acompanhado da namorada. Foi apreendida com ele a quantia aproximada de R\$ 900,00, que ele disse ser fruto do tráfico. Na delegacia, ele admitiu que guardava drogas no “barraco” situado no bairro do Bananal. Não tinham conhecimento sobre a localização do “barraco”, o réu que lhes informou sobre sua existência. Foram até o imóvel e apreenderam as drogas, cocaína e maconha. Já conhecia o réu de outras prisões. As investigações prévias versavam sobre organização criminosa voltada ao tráfico e outros crimes. O “barraco” não tinha pertences do réu, só uma cama. A localização das drogas no “barraco” só foi possível pela confissão informal. Seu parceiro Bruno era quem estava participando da outra investigação. Indagado pela defesa, ratificou que na abordagem o réu foi revistado e apenas em sua carteira foi apreendida a quantia aproximada de R\$ 900,00. Após a abordagem, o réu foi encaminhado para a Delegacia juntamente com sua namorada. A acompanhante Andressa não foi até o “barraco”. Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

“PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1.998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

“PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo -APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

“Apelações - Tráfico de drogas - Recursos da defesa e da acusação. Apelos defensivos - Pedido de absolvição por falta de provas - Não acolhimento - Materialidade e autoria comprovadas - Corréus que apresentaram versões contraditórias, rechaçadas pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, uníssonos durante toda a persecução penal - Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade (...)” (Apelação nº 0000179-03.2017.8.26.0530, TJSP, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Juscelino Batista, j. 20.05.2021).

A testemunha ANDRESSA SANTOS FLORES DA SILVA, em sede inquisitorial, disse que estava com meu amigo num carro Clio vermelho, quando fomos abordados por policiais civis. Eles não me revistaram. Acompanhei os policiais e vi quando eles localizaram um dinheiro que estava com meu amigo. Não localizaram nada de ilícito com meu amigo, nem no carro que nos estávamos. Quem estava dirigindo o carro era meu amigo. Fomos trazidos para a delegacia. Meu amigo foi para uma sala onde foi ouvido. Não acompanhei a declaração dele. Vi, quando eles saíram com meu amigo e depois de um tempo voltaram. Não fui com eles. Quando voltaram, fui informada que haviam localizado drogas e que meu amigo seria preso. Perguntada se sabe o que seu amigo faz, a depoente informa que pelo que sabe ele não trabalha (fl. 12). Em juízo, informou conhecer o réu de época de escola, do bairro onde mora. Negou ter vínculo ou relacionamento com o acusado. Estava com Pedro quando foram abordados pela polícia. Na data dos fatos, afirmou que estavam indo a um sítio quando a polícia civil os abordou no veículo. Nada foi localizado. Foram levados à delegacia. O réu ficou em uma sala e depois saiu com os policiais, voltando posteriormente. Só havia dinheiro com o réu, mas não sabe quanto era. Não sabe de envolvimento dele com tráfico, tampouco apelido. Quando foi liberada, o réu já havia saído com os policiais. Depois do acontecido, ficou sabendo pela família que o réu trabalhava com pinturas, por isso a divergência em relação a seu depoimento em sede policial. Não tinha a informação do local onde ele trabalhava. Negou que tivesse sido informada sobre as drogas encontradas. Não conhecia os policiais. Não sabia onde o réu morava e o conhecia da escola, do bairro Santos Drummond. Não conhece a Rua Água Nova, 318, Bananal.

Pois bem, diante dos depoimentos seguros e harmônicos dos policiais, ouvidos na fase policial e em juízo, é de se reconhecer que restou demonstrado, à saciedade, que PEDRO mantinha em depósito, para fins de tráfico, os entorpecentes apreendidos, não sendo caso de absolvição por insuficiência probatória.

A negativa de Pedro não convence, pois não se coaduna com os demais elementos de convicção coligidos ao longo da instrução criminal, os quais, ao reverso, confirmaram os termos da inicial acusatória e evidenciaram a responsabilidade criminal do acusado.

Note-se ainda que não há qualquer razão para duvidar dos depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência, os quais não conheciam o acusado e, portanto, não teriam motivos para atribuir-lhe falsamente a prática de crime tão grave, não tendo a defesa trazido qualquer dado concreto que faça concluir pelo contrário.

Observo que pequenas divergências entre os depoimentos prestados na delegacia e em juízo, em pontos não essenciais, por policiais que atuam em inúmeras ocorrências diárias, são compreensíveis e aceitáveis e não comprometem a prova principal, mas ao contrário, conferem-na autenticidade.

Aliás, como bem apontado pelo representante ministerial em suas alegações finais, o réu foi condenado por associação para o tráfico e organização criminosa nos autos n.º 1585074-91.2019.8.26.0224, em trâmite perante a 4ª Vara Criminal desta comarca de Guarulhos, de modo que pela investigação realizada os policiais civis já tinham ciência da rotina do réu e sua atuação em prol do tráfico, sendo que na data dos fatos ora apurados, Pedro admitiu informalmente o tráfico de drogas, apontando o "barraco" onde armazenava os entorpecentes.

Além da certeza quanto ao envolvimento do acusado com o entorpecente apreendido, também não há dúvidas de que as substâncias destinavam-se ao tráfico, diante da natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos (59 porções de maconha, com peso líquido de 90,65g e 55 porções de cocaína, com peso líquido de 50,53g), da forma como estavam embalados e separados, além das circunstâncias em que se deu a prisão do denunciado.

De mais a mais, "para caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos variados como as circunstâncias da prisão, a quantidade de entorpecente, o local da infração etc." (TJRJ AC 1.327/92 Rel. Adolphino A. Ribeiro RDTJRJ 20/310). No mesmo sentido: "Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido (TJSP "RT"

729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito" (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3, 3.8.94, p.8745).

Insta consignar ainda que o delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, possui tipo multinuclear ou de ação múltipla, visto que a prática de quaisquer dos verbos nucleares do tipo é suficiente para a consumação do delito.

Oportuno lembrar que: "o crime de tráfico de entorpecentes compreende dezoito ações identificadas pelos diversos verbos ou núcleos do tipo, em face do que tal delito se consuma com a prática de qualquer delas, eis que delito de ação múltipla ou misto alternativo" (STJ; HC 27704/MS; Sexta Turma; Min. Rel. Hamilton Carvalhido; J. em 09/05/2006).

Na mesma linha, é o entendimento recente:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. DELITO PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E DE IGREJA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive trazer consigo, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes. (...) 8. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp 1846368/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021) (Grifei).

E ainda: "considera-se consumado o tráfico quando evidenciada o estado de flagrância em quaisquer de seus núcleos, ou seja, no momento da importação ou exportação, do depósito ou do transporte, de trazer consigo ou da guarda do entorpecente." (STJ; HC 34374/MS, Min. Gilson Dipp; Quinta Turma; DJ 01/07/2004) (Grifei).

Desta feita, provada a materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada sua culpabilidade, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seu comportamento, é de rigor a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia, até porque as teses fáticas levantadas pelas Defesas em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo à dosagem das penas.

Na dosagem das penas, na primeira fase, temos que o réu é tecnicamente primário (certidão estadual de distribuições criminais de fls. 156/158) e praticou o delito nas condições normais previstas no tipo penal, podendo ter a pena-base fixada no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) ano de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, observados os critérios do artigo 59 do Código Penal. Observo que a quantidade de entorpecente apreendido não se mostra excessiva a justificar o aumento da pena-base (59 porções de maconha, com peso líquido de 90,65g e 55 porções de cocaína, com peso líquido de 50,53g).

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena e de diminuição de pena, razão pela qual torno a reprimenda definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Entendo incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei n.º 11.343/06, que dispõe a respeito da redução da pena nas frações de 1/6 a 2/3 na hipótese do réu ser primário, possuir bons antecedentes, não se

dedicar a atividades criminosas ou estar envolvido com organização criminosa.

Pelo que se afere dos autos, o acusado se dedica a atividade criminosa, notadamente ao tráfico e drogas, haja vista que após ter sua prisão relaxada no presente feito (audiência de custódia em 19/12/2018 - fls. 33/34), voltou a delinquir praticando novamente o mesmo crime de tráfico de drogas já com condenação transitada em julgado (processo n.º 1503020-08.2019.8.26.0535, da 1ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos - processo de execução da pena n.º 0011849-45.2020.8.26.0041, do DEECRIM 5ª RAJ, conforme certidão estadual de distribuições criminais de fls. 156/158), além de já ter sido condenado por associação ao tráfico e organização criminosa nos autos n.º 1585074-91.2019.8.26.0224, em trâmite perante a 4ª Vara Criminal desta comarca de Guarulhos, por fato compreendidos entre os anos de 2016 a 2019, portanto, na época dos fatos, tudo a indicar que faz do narcotráfico um meio de vida e que sua colocação em liberdade propiciou o retorno a prática criminosa, situações que afasta a minorante prevista no §4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06. O valor do dia-multa, ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no seu valor unitário mínimo, devidamente atualizado, conforme o prescrito no artigo 38 e seus parágrafos da Lei 6368/76. (O art. 38 da Lei Antitóxicos não foi derogado pela reforma penal de 1984 - TJSP, Tacrim 147.227, Rel. Des. Dante Busana, JTJ, 150/288).

Diante da quantidade da pena imposta incabível a concessão de sursis ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. No mais, em se tratando de delito equiparado a hediondo, o regime inicial para o cumprimento de pena é o FECHADO, justificável não só ante a latente gravidade do crime, fomentador de tantas outras práticas ilícitas como também pelo fato de os demais regimes não se mostrarem adequados para ressocialização do agente, tanto que após ter a prisão relaxada no presente feito, voltou a praticar delito semelhante, o que revela inadequação de regime menos gravoso.

Deveras, não se mostra adequado, in casu, regime mais brando, afigurando-se oportuno citar, a respeito as seguintes jurisprudências:

“TRÁFICO DE DROGAS PEDIDO SUBSIDIÁRIO - FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO INADMISSIBILIDADE - REGIME INICIAL FECHADO ADEQUAÇÃO À ESPÉCIE DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO - INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 11.464/2007. “Ressalto que há determinação expressa no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, de que as penas por crime hediondo ou equiparado iniciam-se no regime fechado”. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ/SP. AP 0057527-71.2011.8.26.0050. Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Marco Antonio Marques da Silva. Data do julgamento: 27/06/2013).

Considerado que o acusado responde o processo em liberdade, reconheço seu direito de permanecer solto até o trânsito em julgado da presente sentença penal condenatória.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR PEDRO FELIPE DE FRANÇA, qualificado nos autos, por infração ao artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, ao cumprimento de 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal.

O réu poderá apelar em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos da lei.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

- 1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação do réu.

P.I.C.

Guarulhos, 29 de julho de 2021.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA